

1 **SESION ORDINARIA**

2 **126-2022**

3 Sesión ordinaria número 126-2022 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 20 de diciembre de dos mil veintidós.

5 Con la asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica Suplente:** Lis Amadelys Morales Rodríguez,

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la
9 ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez.

10 **Concejales Suplentes:** Martín Salas Casasola.

11 **Ausencias justificadas.**

12 Cristopher Sánchez Corrales-Por motivos de tramites de licencia en San José.

13 **Ausencias injustificadas.**

14 Héctor Agüero Luna-Concejal Propietario.

15 Andrea Sánchez Vega-Concejal Propietaria.

16 Carlos Fonseca Brenes-Concejal Suplente.

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón

18 **Visitantes:** Gabriela Bermúdez y María Navas del comité de la Cruz Roja de Tucurrique;
19 Rosaura Sánchez Trejos.

20 **Oyentes:** No hubo.

21 **Artículo I.**

22 **Orden del Día**

23 Artículo I. Orden del día

24 Artículo II. Apertura de la sesión

25 Artículo III. Comprobación de quórum

26 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

27 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

28 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

29 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

- 1 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 2 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 3 Artículo X. Asuntos Varios
- 4 Artículo XI. Acuerdos

5 **Artículo II**

6 **Apertura de la sesión**

7 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
8 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
9 unánime.

10

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones:**

18 **1. Comité Tucurrique de Jiménez (Rendición de cuentas año 2022):**

19 La señora Gabriela Bermúdez con la compañía de la secretaria del comité María Navas
20 agradece por el espacio brindado para dar el informe anual que se hace ante el concejo
21 correspondiente del año 2022. Menciona que le día 27 de octubre del presente año se
22 juramentó una nueva junta directiva en la cual involucra a personas de la comunidad que es lo
23 más ideal posible. Menciona también la importancia de una rendición de cuentas del comité
24 año a año para dar a conocer el estado de dicha institución.

25 Por el espacio se va a enfocar en el informe que trae la señora Bermúdez, en donde hace la
26 introducción con los principios fundamentales con los que se rige la cruz roja “Humanidad,
27 Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad”.
28 Seguidamente se da una breve explicación de la historia de creación de la organización, así

1 como su misión y visión; las unidades especiales y los ejes estratégicos correspondientes a la
2 institución.

3 Con respecto al Comité Auxiliar en Tucurrique se detalla que el personal activo del comité
4 corresponde a 5 permanentes, 3 operativos, 2 juventud, 3 Junta Directiva, 1 Aspirante y 6 en
5 reclutamiento; para un total de 20 integrantes del comité.

6 Con respecto a la Flota Vehicular se cuenta con 3 flotas que se especifican a continuación:

7 ✓ La placa CRC1105 año 2006 que esa está en remate.

8 ✓ La placa CRC1440 año 2011.

9 ✓ La placa CRC1819 año 2018.

10 Se da un reporte del primer semestre del 2022, en donde se especifica que se atendieron 738
11 incidentes, 541 comunitarios y se hizo un recorrido de 37,606 kilómetros.

12 La atención de casos según la población es la siguiente:

13 ✓ Un total de 57 lactantes (47 hombres y 10 mujeres)

14 ✓ Un total de 77 niños (50 hombres y 27 mujeres)

15 ✓ Un total de 146 jóvenes (75 hombres y 71 mujeres)

16 ✓ Un total de 152 adultos (79 hombres y 73 mujeres)

17 ✓ Un total de 109 adultos mayores (67 hombres y 42 mujeres)

18 Con respecto al informe financiero se detalla que los ingresos al 31 de octubre de 2022 son
19 los siguientes:

20 Se da un comparativo de los ingresos 2021 y 2022; en el cual los fondos públicos son para el
21 2021 fue de ¢20,912,461.50 y para el 2022 fue de ¢33,573,880.38; la captación de recursos
22 económicos para el 2021 fue de ¢2,265,716.53 y para el 2022 fue de ¢2,199,235.00; la venta
23 de servicios para el 2021 fue de ¢3,724,660.39 y para el 2022 fue de ¢0; el traslado de la CCSS
24 fue de ¢15,422,820.53 y para el 2022 fue de ¢18,278,438.50; los ingresos diversos para el
25 2021 fue de ¢0 y para el 2022 fue de ¢113,700.00. Para un total de ¢42,325,658.95 para el
26 2021 y ¢54,165,253.88 para el 2022.

27 De igual manera para los gastos se da un comparativo de los gastos 2021 y 2022; en el cual
28 los salarios y cargas sociales fueron de ¢34,433,782.13 para el 2021 y de ¢43,638,851.25 para
29 el 2022; el gasto por combustibles para el 2021 fue de ¢3,739,087.32 y para el 2022

1 ¢3,478,139.40; en el mantenimiento de reparación de vehículos fue de ¢2,974,857.07 para el
2 2021 y ¢3,608,108.16 para el 2022; en correcciones solo se presentaron en el 2021 por un
3 monto de - ¢19,225; en concepto de viáticos y seguros para el 2021 fue de ¢6,048,931.75 y
4 para el 2022 fue de ¢6,067,554.98; en otros gastos para el 2021 fue de ¢6,722,948 y para el
5 2022 5,647,421.27; para un total de gastos para el 2021 de ¢53,900,381.95 y para el 2022
6 ¢62,440,075.06.

7 La utilidad o perdida correspondiente para el comité de cruz roja para el 2021 corresponde a
8 -¢11,574,723.00 y para el 2022 - ¢8,274,821.18.

9 El financiamiento de la sede corresponde a ¢14,282,440.32.

10 Los proyectos por realizar corresponden a los siguientes:

- 11 ✓ Proyecto Municipalidad: se mantiene pendiente.
- 12 ✓ Contratación socorristas: cumplido.
- 13 ✓ Ciclo voluntariado: en proceso.
- 14 ✓ Remate de la unidad: pendiente.
- 15 ✓ Orden sanitaria: cumplido.

16 La señora Bermúdez Agradece la ayuda que ha tenido la cruz roja a lo largo de los años e
17 insta a que sigan colaborando año a año con la cruz roja.

18 El señor Moya consulta que porque este año no se le ha dado la colaboración al comité de
19 cruz roja.

20 El señor Vindas explica que ese dinero se iba a pagar al comité con el impuesto del cemento
21 que supuestamente se iba a dar el 10 de noviembre y hasta el momento no ha ingresado al
22 concejo.

23 El señor Vindas explica que parte del proyecto es pasar casa por casa en donde se
24 comprometa a las personas a ayudar a la cruz roja es una proyección para el próximo año.
25 Pero que la sede central les ata de las manos para poder realizar muchas cosas. También se
26 pretende hacer campañas informativas las cuales ayuden a la cruz roja, pero para eso se debe
27 de tener la autorización de la sede central. Informa que se tiene un grupo de apoyo en el cual
28 no todos apoyan a las actividades que se realizan.

1 La señora Bermúdez menciona que ocupan que las personas conozcan de la situación de la
2 cruz roja. Que para poder hacer este tipo de colectas se debe pasar acuerdos y se debe
3 notificar a la sede central por este motivo cuesta mucho, por los protocolos que se deben de
4 cumplir. Agradece nuevamente por el espacio y enfatiza que No dejen que quiten el servicio
5 para el distrito.

6 **2- Rosaura Sánchez Trejos (Cancelación del dinero que se le debe a su consorcio**
7 **por la construcción del puente patas negras):**

8 La señora Rosaura Sánchez Trejos representante de la empresa RST agradece por atenderla
9 y traer al concejo un tema del cual la tiene muy molesta, indica que le hubiera gustado que
10 estuviera el alcalde y los demás representantes, explica que no es la primera vez que viene
11 con un tema como el que está pasando; que necesita que se les pague el dinero que les deben
12 ya hace dos meses. Indica que ella le consulto a don Wilberth y le indico hace 22 días que el
13 dinero ya casi se les pagaba, pero no ha llegado ese día. Ella explica que les deben 13 millones
14 y resto. Ella indica que ella no viene a mentir ni a levantarle falsos a nadie ella solo acude a
15 que le den explicaciones del porque no se les ha pagado ese dinero. “Es un trabajo que ya se
16 pago y que costo demasiado, Don Wilberth dice que ese puente costo 170 millones y solo nos
17 dan 122 millones, nosotros lo que queremos nos den la plata y José Carlos sabe lo que nos
18 costo terminar el puente y gastos imprevistos en donde ahí perdimos hasta los apellidos, fue
19 una inversión en donde no se qué tan enterados estén, necesito una copia de esto si queda
20 escrito, no se porque no nos han pagado el dinero son 13 millones 400 y una platita que don
21 Wilberth nos dijo que si le podíamos dar y él nos la integraba en la factura, eso les dijo que
22 había quedado en firme y que no quería problemas”.

23 La señora Morales le pregunta que ¿cuánto es ese dinero?

24 La señora Sánchez Trejos responde “mi esposo le dio 150 a un muchacho que creo que estaba
25 manejando el festival de la luz, Víctor y al del grupo de ancianos, se los fue a dejar a Sandra,
26 pero los recibió Carlitos, no se si José Carlos está enterado”

27 El señor Vindas “vamos por partes, cuando se habla de ciento setenta y pico millones de pesos
28 de ese puente es porque se incluye dentro de, tal vez no es la mejor manera porque el puente
29 como tal fue lo que se les pago a ustedes, obviamente va a ser eso más el reajuste que se les

1 tiene que dar. Eso es la parte del puente, pero adicional a eso se vino el asfaltado de la 225
2 hasta chocar con la parte del puente y seguir un poco más para arriba, eso son dos partes que
3 al final se juntan, así se interpreta, pero lo que usted dice se puede malinterpretar. Primero no
4 se le ha pagado porque yo no estuve la semana pasada, se hizo una comisión para que vieran
5 el asunto, porque aquí hay varios compañeros que tienen dudas y necesitan evacuarlas,
6 entonces lo que converse con el ingeniero es que a él le llegó la nota, donde decía el monto y
7 vi el correo en donde decidía que de acuerdo al reajuste era el monto, pero no se puede decir
8 hasta que llegaran las facturas que fueron las que llegaron después, después de ahí se vino
9 toda la gestión, y se atrasó también porque se le solicito a ustedes que se reparara algo y no
10 lo han hecho”.

11 La señora Sánchez Trejos indica que si se reparó Rolando se lo entrego al ingeniero, y enfatiza
12 que está cansada que los carteles de ellos no valen, antes era Julio no les den pelota, ahora
13 RODATEC y de nuevo Julio porque hay plata de por medio. No tengo necesidad de levantar
14 falsos. “Un dios que me escucha y usted lo sabe no tengo las pruebas solo tengo mi palabra y
15 por eso no se ha hecho nada, este dinero no se ha pagado porque el ingeniero pidió plata, se
16 la pidió al ingeniero de nosotros y Rolando se le informo al intendente el cual dijo que no dijera
17 nada que se iba a encargar. Como es posible que tenemos que esperarnos porque siempre
18 algo tiene que ver, vea con cuchillito que no se quienes le pagan de inmediato, nosotros
19 podemos participar en este tipo de trabajos, pero se nos ponen trabas, en la última cotización
20 le dijo a don Wilbert que podían participar, pero él nos dijo que no estaban autorizados. Y si
21 don Wilberth tiene el poder de decirnos que no, no podemos hacer nada, el concejo no sabe
22 nada. Don Wilberth acomoda las cosas como el quiere. Yo que estoy afuera veo estas cosas
23 como ustedes no lo ven, yo quería que el estuviera aquí para decírselo en la cara y si se lo
24 tienen que decir no tengo ningún problema. Estoy cansada de mendigar trabajo Rolando y
25 nosotros no queremos abarcar todos los trabajos, pero nos están negando la oportunidad de
26 realizar los trabajos. Nos han atravesado los carteles por todo lado, no nos quieren dar trabajo
27 no nos invitan a carteles”

28 El señor Vindas usted está levantando falsos. “Podemos llegar a un buen entendimiento, es
29 hablando de la mejor manera”.

1 El señor Moya “el interés de nosotros es aclarar todo, no se les ha pagado por la inflación del
2 dinero, que se pidió el reajuste. No he pasado el audio porque no he tenido su autorización,
3 don Rolando mismo le indico a don Wilberth la situación que se está presentando.”
4 La señora Sánchez Trejos presenta el audio al concejo en donde indica que el ingeniero está
5 pidiendo plata de por medio. “Rolando le trajo el audio al Intendente el cual no ha hecho nada
6 con respecto a este problema, como me duele que la gente se roba la plata me duele que la
7 cruz roja pase este tipo de situación y la gente robándose la plata. Hay muchos que saben
8 muchas cosas y se quedan callados, no me creen, y si no son con pruebas no nos creen.”
9 El señor Vindas indica que los 150 mil dones Wilberth indico que era una donación para el
10 festival.
11 La señora Sánchez indica que lo pidió don Wilberth lo pidió y que ese dinero se metía en la
12 factura.
13 El señor Vindas “Rolando hizo un trabajo que Rolando dijo que fácil se le roba a la
14 municipalidad, que fácil es echarle basura a alguien, yo le dije al ingeniero que Mario dijo que
15 el reajuste es porque a él se le iba dado. No es culpa de Alonso ni el intendente que se le
16 pagara esta semana”.
17 La señora Morales indica que debido a la denuncia que hizo Mario no se aprobó el reajuste,
18 hasta que se estudiara el expediente para aprobar el reajuste.
19 La señora Sánchez Trejos le manifiesta al presidente que deje de defender a Alonso y el
20 intendente.
21 El señor Vindas le indica que no es que lo defiende es que Alonso es el responsable de los
22 expedientes.
23 El señor Moya le indica al presidente que ellos tienen derecho de tener acceso a los
24 expedientes.
25 El señor Vindas le indica a don Mario que lo deje hablar, “vea cuando se hizo el allanamiento
26 se hizo un problema, en donde Alonso fue suave en decirle a un regidor lo que estaba
27 sucediendo. El problema es que se puede manipular el expediente. Qué pasa si usted me
28 presta un documento a mí y yo mañana divulgo la información.”

1 La señora Sánchez Trejos “todos ustedes tienen el derecho de pedir la información. Que se
2 esconde como no les van a dar la información necesaria, como empresa no tenemos nada que
3 perder y sabemos que con este no nos van a dejar trabajar con ellos.”

4 La señora Calvo indica siempre se pregunta porque no se invita a participar a las personas.
5 El señor Vindas dice “Rolando me ha tratado de corrupto y yo le dije que le he sido fiel y nunca
6 me deje corromper por nadie al igual que en el concejo, a título personal se hace un cartel,
7 ustedes han participado y si no lo ganan no es culpa de nadie. Deben de cumplir con los
8 requisitos”.

9 La señora Sánchez Trejos “nos han quitado en cartel en donde nos faltó la obra de inicio, el
10 intendente busco errores para quitarnos el cartel para dárselo a Julio, como uno no va a traer
11 una raíz con esto, y lástima que don Wilberth no esta porque yo le diría todo como es.”

12 en los últimos carteles no los han ganado porque no han cumplido con todos los requisitos.
13 La señora Sánchez Trejos le indica al señor presidente que parece que no tiene malicia.
14 El señor Vindas “la única traba que puede haber con ustedes es el modelo y sin saberlo en la
15 primera sesión de junta vial yo pedí que pidiera modelo de tal para arriba.”

16 La señora Sánchez Trejos “se hizo un consorcio porque no nos aceptaban las maquinas pues
17 ahora es porque el ingeniero debía tener más de 5 años de experiencia. Siempre ha habido
18 trabas para todo para contratarnos para pagarnos.”

19 El señor Vindas “la vez pasada con la firma se veía en donde se veía un cope y paste”.

20 La señora Sánchez Trejos “en ese momento si fue nuestra culpa, pero nosotros queremos
21 trabajar y nos niegan los carteles, no nos dejan trabajar, no dejan que las personas del pueblo
22 trabajen con los carteles prefieren darlo a empresas de afuera. Antes solo Julio se ganaba todo
23 el paquete, pero cuando entramos nosotros empezaron los protocolos para ocasionarnos
24 problemas.”

25 El señor Vindas “para mí eso es un derecho, cuando yo entre, muchos de los cambios que se
26 han hecho porque trato de que las cosas vallan a derecho.”

27 La señora Sánchez Trejos “Don Wilberth los manda a todos y hace lo que les dé la gana y
28 ustedes hicieron un juramento en donde deben de velar por el pueblo, pero don Wilberth les
29 pasa por encima.”

1 El señor Vindas “a nosotros se nos dijo que Rolando hizo una donación y no sabíamos que no
2 era así”.

3 La señora Sánchez Trejos “en ningún momento se ha hecho una donación esa plata se está
4 yendo por otro lado se la está robando, don Wilberth hace lo que les dé la gana con ustedes.
5 Ustedes de investigar al que hace los carteles, porque están teniendo preferencias por
6 empresas y nos están dejando atrás a nosotros que queremos trabajar.”

7 El señor Vindas “nosotros velamos porque todo se haga de la mejor manera y cuando se ha
8 visto que hay una situación que no estamos conformes y se investiga, cuando tiramos el primer
9 cartel ustedes RST lo apelaron, buscamos un abogado don Mario lo recomendó en donde nos
10 dijo que estaba bien y que no, nos dijo que lo que debía de cambiar en los carteles son las
11 necesidades de cada cartel en donde especifica cada necesidad.”

12 La señora Sánchez Trejos “ustedes pueden presentar un cartel, pero si hay alguien que tiene
13 la lengua larga y le dice del cartel y claro corren. RODATEC puso precios super bajos en donde
14 le extendieron adenda en donde a nosotros no, les dicen que coticen bien bajo y luego se les
15 arregla.”

16 El señor Vindas “me preocupa por ejemplo lo de Pisiri, el trabajo inicial era hasta el puente,
17 pero se hizo más camino en este caso si se justifica adenda, cuando se da una adenda con la
18 misma cantidad de kilómetros en este caso es donde se acomoda el asunto.”

19 La señora Sánchez Trejos “ya no quiero avanzar más si no nos quieren dar trabajo no nos den,
20 se cansa uno de mendigar y de ayudar a la comunidad, en donde uno se da cuenta de las
21 cosas que pasan en este pueblo.”

22 El señor Moya “ese audio se le presento primeramente al intendente yo no he divulgado nada
23 yo dije que tenía un audio, pero no lo presente y lo tengo como prueba, gracias a Dios que la
24 empresaria se presentó un donde explicó, a partir de este momento el concejo municipal
25 pongamos mano dura a este tema.”

26 El señor Vindas “yo le dije que no lo compartiera el audio hasta que no estuviera seguro de lo
27 que sucedió o tuviera pruebas que lo respaldaran”.

28 La señora Sánchez Trejos “me indigna si esto paso con nosotros será que con las otras
29 empresas está pasando igual o peor.”

1 El señor Vindas “una cosa es lo que me dicen a mí y otra es el hecho de las cosas.”

2 La señora Sánchez Trejos “nosotros apenas nos dimos cuenta del caso acudimos al
3 intendente, pero no hacen nada, me preocupa que no me paguen este dinero, don Wilberth
4 tiene la culpa.”

5 La señora Sánchez Trejos “es ilógico que me atrasen mi dinero yo no tengo la culpa de que
6 don Wilberth ajustara el pago, nosotros invertimos el dinero, quiero que me entienda nosotros
7 queremos trabajar para ganarnos lo necesario lo que nos corresponden sin robarle a nadie.”

8 El señor Vindas “los reajustes funcionan yo contrato x cosa y en ese contrato en el momento
9 que se les dio y se especificó el precio de los materiales y si paso mucho tiempo los precios
10 cambian, por este motivo se realizan los reajustes por la necesidad.”

11 La señora Sánchez Trejos “se le dijo el ingeniero que debido al tiempo en que se dio la
12 contratación hasta la realización se le indico al ingeniero que debido al alza de los materiales,
13 se debía realizar un reajuste. El ingeniero Fernando le paso todas las facturas al Ingeniero
14 Alonso.”

15 La señora Morales “lo que me queda es que ellos cobraron trece millones cuatrocientos y es
16 lo que están reclamando.”

17 El señor Moya “el delito que se está cometiendo es ese millón de por demás”.

18 El señor Vindas “no podemos aprobar el pago porque los montos no acuerdan”.

19 La señora Sánchez Trejos “nosotros presentamos todo hace más de un mes en donde desde
20 ese momento estamos esperando que nos paguen.”

21 El señor Vindas “Alonso me enseñó en donde a finales de octubre me enviaron todo para
22 realizar el reajuste.”

23 La señora Sánchez Trejos “ahí lo que se necesitaba era el millón que pedían para poder
24 pagarnos. Porque no se podían arriesgar a perder ese dinero.”

25 El señor Moya “nosotros pedimos las facturas. Podemos pedirle a su ingeniero que le dé el
26 expediente en copia para poder realizar una comparación más que todo con respecto a las
27 ultimas 3 facturas.”

28 La señora Sánchez Trejos “yo le dije a Don Wilberth del potencial que tenía como alcalde, pero
29 si hacia las cosas de la manera correcta, yo les pido como consejo que piensen en el pueblo.

1 Y les agradezco el tiempo y la atención brindada y solo espero que nos paguen lo que se nos
2 debe”

3 **Artículo V.**

4 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

5 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Calvo Pérez quien
6 ejerce como propietaria debido a la ausencia del señor Agüero Luna, Moya Sánchez, Ortiz
7 Sánchez y Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la
8 sesión ordinaria n°125-2022 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

9

10 **Artículo VI.**

11 **Lectura de Correspondencia**

12 **1-Oficio N°22852, suscrito por Licda. Vivian Garbanzo Navarro “Asunto: Solicitud de**
13 **información sobre el seguimiento a las gestiones para el nombramiento del Auditor**
14 **Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique**
15 Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión
16 próxima inmediata al recibo de este oficio, y para lo que compete a esa
17 Alcaldía.

18 Se les reitera por segunda ocasión consecutiva, lo indicado mediante el
19 oficio n.° DFOE-LOC-1996(16641) de 14 de octubre de 2022 y, sobre la importancia
20 de mantener informado al Órgano Contralor cada mes, del avance de las gestiones
21 para garantizar el nombramiento definitivo del titular de la Auditoría Interna de esa
22 Municipalidad sin que, para ello, medie un requerimiento expreso; ya que a la fecha,
23 no se ha recibido detalle de ningún progreso. Por lo anterior, de conformidad con los artículos
24 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), se les solicita
25 remitir la información sobre los avances del proceso de contratación del titular de la Auditoría
26 Interna, y para atender el requerimiento, deben suministrar la información en un plazo de cinco
27 (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de conocimiento por parte del Concejo Municipal,
28 en la sesión inmediata siguiente al recibo de este oficio. Asimismo, se les indica que de
29 conformidad con los artículos 69 y 70 de la LOCGR, si la solicitud de información no es

1 atendida, se les reiterará, por una sola vez, y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de
2 mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, esta se reputará como falta grave y
3 dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo
4 determine la CGR. Finalmente, se les insta a continuar con todas las acciones que dispone el
5 ordenamiento jurídico, para corregir la situación del nombramiento del titular de la
6 Auditoría Interna en el menor tiempo posible, de conformidad con lo establecido por
7 la Ley General de Control Interno (LGCI) y los Lineamientos sobre gestiones que
8 involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos),
9 remitiendo los avances correspondientes de manera mensual al Órgano
10 Contralor, sin que para ello, medie un requerimiento expreso; cumpliendo a
11 cabalidad con lo programado en su cronograma. No se omite indicar que el incumplimiento de
12 las disposiciones previstas en la referida LGCI, podría eventualmente configurar un
13 debilitamiento del sistema de control interno, y acarrear las sanciones previstas en el artículo
14 39 de dicha Ley. En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el
15 riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la
16 presentación de documentos por medio del correo electrónico:
17 contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital, los cuales
18 tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos
19 que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de
20 servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.”

- 21 ➤ El señor Vindas menciona que este tema está complicado ya que no han tenido ofertas
22 de ningún auditor, se publicó nuevamente pero no hubo respuesta en el tiempo
23 establecido.
- 24 ➤ El señor Moya manifiesta su preocupación ante el ayuntamiento por el tema del auditor,
25 pero también por el tema con el SICOP, ya que al no estar en este sistema no se puede
26 realizar ningún pago de ningún tipo y recientemente se realizó el festival y no sabe ni
27 como han realizado los pagos de dicha actividad.
- 28 ➤ El señor Vindas le indica al señor Moya que lo entiende en su preocupación, e indica
29 que él tiene una relación muy cercana con el Intendente y sabe que ha hecho cosas

1 increíbles, un ejemplo es con la actividad del festival, en donde asistió más gente de la
2 que se esperaba, “el hace más con menos”.

- 3 ➤ El señor Moya indica que le preocupa la falta de comunicación que hay en el concejo,
4 que se realizan las actividades y muchas de las veces ni siquiera se sabe lo que se está
5 acordando y hasta dineros que no tenemos como en el caso de la ciclística.
6 ➤ El señor Vindas indica que el concejo no ha aprobado este tipo de actividades, ni pago
7 de nada sin revisar y analizar los procesos.

8 **ACUERDO 1°**

9 Este Concejo Municipal, basado en el oficio 22852, DFOE-LOC- 2444, suscrito por la
10 Licenciada Vivian Garbanzo Navarro- Gerente de Área de la División de Fiscalización
11 Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, que tiene como Asunto
12 Solicitud de información sobre el seguimiento a las gestiones para el nombramiento del Auditor
13 Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal, nos permitimos informarles que:

- 14 a) El pasado 7 de diciembre del 2022, salió publicado en el Diario Extra el anuncio del Concurso

EMPLEOS

**EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE TUCURRIQUE**
COMUNICA LA APERTURA DEL CONCURSO
PUBLICO N° 002-2022 PARA OCUPAR PUESTO
A MEDIO TIEMPO EN PROPIEDAD DE
AUDITOR/A INTERNO/A

REQUISITOS: **a)** Licenciatura en alguna de las siguientes carreras universitarias: Contaduría, Contaduría Pública, Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad o Contaduría Pública, Administración de Empresas con énfasis en Contaduría o en Contaduría Pública, Administración con énfasis en Contaduría Pública. **b)** Incorporación al Colegio Profesional respectivo. **c)** Experiencia mínima de 3 años en labores profesionales atinentes con el área de actividad, específicamente en el ejercicio de la auditoria interna o externa en el sector público o en el sector privado costarricense. **d)** Experiencia mínima tres años en supervisión de personal. **e)** Conocimientos complementarios: paquete informáticos (Word, Excel, power point) y conocimientos básicos del idioma inglés, preferiblemente.

Las hojas de vida, original y copia de los atestados, que cumplan con los requisitos de admisibilidad publicados, se recibirán únicamente en forma digital a las direcciones electrónicas wquiros@tucurrique.go.cr , con copia a la dirección electrónica jocavia@yahoo.es . No se aceptan documentos remitidos personalmente. Tampoco se recibirán ofertas condicionadas. La presentación de la hoja de delincuencia es un requisito de participación. El día viernes 16 de de diciembre del 2022, es la fecha limite para la recepción de documentos. Las bases y detalles del concurso se pueden consultar en la dirección www.tucurrique.go.cr . Para mayor información comunicarse al número 8569-4038.

b) Como se puede observar, la fecha límite para recibir oferta de los servicios fue hasta el viernes 16 de diciembre, sin embargo, no se recibieron ningún tipo de oferta de servicios. Así las cosas y debido a que son ya dos veces que se ha informado del concurso y los resultados no han sido los esperados por este les solicitamos nos indiquen cuales serían las acciones que disponen el ordenamiento del jurídico en este caso que nos ocupa que debemos realizar para cumplir con el nombramiento del titular. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME**

2- Nota suscrita por el señor Héctor Agüero Luna “Por medio de esta nota quiero ahondar dos puntos, el primero es dejar constancia de mi agradecimiento y gratitud a usted y a la comisión que organizó el Festival de la Luz de Tucurrique para este año. Considero que esta actividad es de suma importancia y significa un momento de sana recreación para la comunidad. Gracias por el trabajo ad honorem que realizan en pro de la comunidad y de estos tiempos de esperanza y fe como lo es la navidad. Segundo, externar la siguiente opinión, el día viernes 16 de diciembre del 2022, por acuerdo municipal, una comisión de regidores pactó reunirse a la 1:00pm para analizar un expediente, el cual solo tiene acceso el señor ingeniero, según me comentan. Sin embargo, a la hora de la reunión, ningún representante de la Junta Vial ni del Concejo Municipal nos podía facilitar el acceso al expediente. Solicito respetuosamente que estas situaciones no se repitan y que usted, como jefe directo de ellos, nos ayude a coordinar con su personal para que, cuando se vuelva a reunir una comisión del Concejo, pueda tener acceso a la información necesaria para llevar a cabo la función pactada a la luz del acuerdo de la sesión.”

- El señor Vindas indica que sigue insistiendo en el punto, del allanamiento que se hizo la vez anterior y del caso relacionado con el Concejal Héctor Agüero Luna.
- La señora Calvo indica que no entiende lo que pasa en este concejo en donde se dan cuenta de las cosas antes que ellos, hay que remediar este tipo de casos. No se puede confiar en nadie.
- El señor Vindas le indica a la señora Calvo que ella defiende a Héctor, que si el concejo no confía en nadie el ingeniero tampoco lo va a hacer y no va a permitir que el expediente salga del concejo.

- 1 ➤ La señora Morales dice “nosotros tampoco vamos a confiar en él, en este caso Martin
2 viene entrando y lo que dice es sustentado, Andrea ha sido muy neutral por eso también
3 pensé en ella, don Mario ha tenido sus inconvenientes, pero era la comisión nivelada.”
- 4 ➤ El señor Vindas dice que se lamenta que no se pudo realizar la extra ordinaria del día
5 de hoy para que le dieran la oportunidad al ingeniero de explicar su caso.
- 6 ➤ La señora Morales enfatiza que a ella cuesta mucho y que no se compromete a
7 comisiones, pero ella que presidió la sesión anterior sintió que la comisión era la ideal
8 pero el ingeniero hizo lo que él quiso.
- 9 ➤ El señor Moya indica que el problema es el cobro del ingeniero a la empresa.
- 10 ➤ El señor Salas indica “siento que esta señora si faltó mucho el respeto, pero si se analiza
11 bien el expediente para finiquitar el tema y sentamos cabeza en lo que venga, no sé
12 hasta qué punto si a Wilberth le notifico y si el señor sabia, estaba sobre enterado del
13 asunto, lo que quiero es revisar el expediente y era lo que la comisión iba a realizar,
14 para mi es importante ver lo más pronto posible de este caso. Nosotros como concejo
15 debemos poner mano dura y tener mucho cuidado con este tipo de cosas. La señora
16 presento el audio y de igual manera se le pide pruebas y de nada sirve si no se
17 sustentan.”
- 18 ➤ El señor Vindas indica que él le menciona lo de la reparación y ella no supo que decir
19 porque no la han hecho. Y que en su manera de ser le gusta escuchar las dos versiones
20 para luego analizar la situación.

21 **ACUERDO 2°**

22 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al Ingeniero
23 Alonso Alvarado Calvo, se sirva darle una copia del expediente del proyecto 2021-LA-03-JVD/
24 Puente Patas Negras, a la secretaria Hazel Saborío Calderón, con el fin de que dicho
25 expediente sea conocido y analizado por este ayuntamiento. Lo anterior debido a los
26 problemas que sean suscitado en cuanto al reajuste que está pendiente de cancelar de dicho
27 proyecto. **ACUERDO EN FIRME.**

28 **Artículo VII.**

29 **Asuntos de trámite Urgentes**

SESION ORDINARIA N°126-2022 / 20/12/2022

1 No hubo.

2 **Artículo VIII.**

3 **Mociones de los señores Regidores**

4 **1-Moción presentada por los regidores Héctor Agüero Luna y Mario Moya Sánchez:**

5 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique

6 Moción N°1

7 Fecha: 15 de octubre del 2022

8 Suscribe / Concejal

9 Héctor Agüero Luna Mario

10 Moya Sánchez

11 Considerando:

12 Que se ha anunciado en Redes Sociales de este Concejo Municipal la realización de un
13 Festival de la Luz, el día 16 de diciembre del 2022 en la comunidad de Tucurrique centro.

14 Que estos festivales son patrocinados por el Gobierno Local de Tucurrique, del cual somos
15 jefaturas del frente legislativo, y hemos tenido el conocimiento de que este gobierno local
16 potencialmente puede, bajo direcciones de la intendencia municipal, invertir recursos de los
17 contribuyentes en este espacio.

18 Que esta actividad son de gran interés para la población del distrito y que son un espacio de
19 esparcimiento sano y familiar para todos y todas y por lo tanto esta regiduría no está en contra
20 de dicho espacio.

21 Sin embargo, como toda función pública, es necesario un control político y una fiscalización de
22 todas obras de inversión pública.

23 Por lo tanto:

24 Solicito a la intendencia y al comité que está organizando esta actividad, brindar un informe en
25 un máximo de 10 días hábiles, desde su notificación, para que brinde al Concejo Municipal

SESION ORDINARIA N°126-2022 / 20/12/2022

1 del Distrito de Tucurrique un informe de labores el cual deberá contar como mínimo con los
2 siguientes elementos:

3 1- Informe de ingresos ¿De dónde vienen los recursos?

4 2- Informe de egresos ¿En qué se gastaron los recursos?

5 3- Valoración ¿Cómo se desarrolló la actividad?

6 4- Aspectos a mejorar ¿Qué fallos o debilidades hubo y cómo puede el Concejo colaborar
7 más en ello?

8 Este informe debe ser brindado de manera presencial dentro de una sesión del Concejo
9 Municipal, con un documento que será entregado al Concejo.

10 ➤ El señor Vindas destaca que él trabajó muy duro en la organización del festival y sabe
11 que don Wilberth saco dinero de donde no tenia para la actividad y fue muy linda y
12 hubo gran cantidad de personas.

13 ➤ El señor Moya indica que el concejo tiene la obligación de velar por todo lo que sale
14 del concejo.

15 ➤ La señora Calvo les menciona que una vez ya pasada ella le pregunto al Intendente
16 de donde salía el dinero para la realización de estas actividades como lo es el festival
17 de la luz y él le indico que eso lo manejaba a su manera.

18 ➤ El señor Vindas menciona que el señor Intendente los invito a participar en una reunión
19 para el que quisiera conformar la comisión.

20 ➤ La señora Morales indica que en el festival faltó mucha organización porque no velaron
21 por mantener el orden y el respeto de donde no se podía pasar. Indica fuera de tema
22 que los invita a todos a la posada el jueves a las 6:30pm en la Casa de la Cultura

23 **ACUERDO 1°**

24 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes, solicitarle al Intendente
25 Wilberth Quirós Palma y al comité de organización del Festival de la Luz 2022, que le brinde

1 al Concejo Municipal un informe de labores el cual deberá contar como mínimo con los
2 siguientes elementos:

- 3 1. Informe de ingresos (en donde especifique de donde vienen los recursos).
- 4 2. Informe de egresos (en donde especifique en que se gastaron los recursos).
- 5 3. Valoración de la actividad (como se desarrolló la actividad).
- 6 4. Aspectos a mejorar (en donde especifique que fallos o debilidades hubo y como el
7 concejo puede colaborar más en ese aspecto)

8 Este informe debe de ser brindado de manera presencial dentro de una sesión al Concejo
9 Municipal, y entregarle el informe a cada uno de los concejales. **ACUERDO EN FIRME.**

10 **Artículo IX.**

11 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

12
13 **1-Informe Vice Intendencia.**

14 No hubo.

15 **2-Informe Intendencia.**

16 No hubo.

17 **Artículo X.**

18 **Asuntos Varios**

19 **1-Concejales.**

20 **El Concejal Moya Sánchez:** Indica que le preocupa que no se esté cumpliendo con las visitas
21 acordadas a los bares para velar porque todo esté en orden y que cumpla con lo que estipula
22 la ley. Que deben de velar por revisar los permisos que tengan cada uno de los locales para
23 evitar los bailes clandestinos y que perjudican tanto en estas épocas.

24 El señor Vindas indica que por más notificaciones que se pasen siempre nos van a pasar por
25 encima.

26 El señor Moya indica que está pendiente lo relacionado con lo del bar de Don Luis que se debe
27 de revisar ese expediente y ver que compete en este caso porque el señor Intendente no paso
28 la nota que se les hizo y no se ha hecho nada hasta el momento.

2 No hubo.

ACUERDOS

8

9

10

11

HAZEL SABORÍO CALDERÓN

SECRETARIA MUNICIPAL a.i

14

ÚLTIMA LINEA